

ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุ แห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๔/๒๕๖๕)

กรณีที่กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าการดำเนินการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจาก ไม่ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้มีอำนาจสั่งการได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาคณะกรรมการได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แล้วเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งการแล้ว จึงถือว่าผู้มีอำนาจ สั่งการได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด คณะกรรมการมีความเห็นว่าพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไข น.ส. ๓ ก. ประกอบด้วย ร้อยเอก จ. นาย ว. นาย ม. นาย ป. และผู้ฟ้องคดี มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและบังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ส่วนต่าง ๆ ในอำเภอ การปฏิบัติหน้าที่ลงนามใน น.ส. ๓ ก. และการสั่งแก้ไขรูปแบบที่และเนื้อที่ ใน น.ส. ๓ ก. เป็นอำนาจหน้าที่หนึ่งของนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ที่ประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ การที่ได้ลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไข รูปแบบที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. และต่อมาภายหลังมีกรณีตรวจสอบพบว่าการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากรณีที่ระเบียบและกฎหมายได้กำหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าประจำอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไข รูปแบบที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ก็เนื่องมาจากหัวหน้าประจำอำเภอถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูง



รับราชการมานานเพียงพอที่จะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่พิจารณาได้ว่าเรื่องราวการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. หรือเรื่องราวการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องราวการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว มีข้อผิดปกติที่สามารถสังเกตเห็นโดยง่าย เช่น น.ส. ๓ ก. แปลงเดิมมีเนื้อที่เพียงไม่กี่ไร่ แต่เมื่อรังวัดตรวจสอบเนื้อที่แล้วได้เนื้อที่แตกต่างมากขึ้นเกือบ ๑๐๐ ไร่ ดังนั้น หากพิจารณาไปโดยสุจริตก็จะเห็นข้อผิดปกติและสามารถใช้อำนาจสั่งการระงับหรือยับยั้งมิให้ดำเนินการต่อไปได้ การกระทำดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำไปโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิด และด้วยเหตุที่การกระทำละเมิดจากการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ได้กระทำก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ การเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยคณะกรรมการไต่รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวปรากฏว่า ในการสอบสวนประเด็นการแก้ไข น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้กรมที่ดินมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ รวมทั้งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ไม่มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย กระทรวงการคลังจึงให้จังหวัดอุดรธานีให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๔๖๘,๐๐๐ บาท ตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดำเนินการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง



แสดงพยานหลักฐานตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวรวมทั้งผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง และได้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตามการนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ในนามเดิมเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖ อันถือเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบข้อหนึ่งของการกระทำ ละเมิดเท่านั้น แต่ในขณะนั้น ส.ป.ก. ยังไม่ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาท จึงยังไม่ได้ก่อความเสียหายให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อต่อมา ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาท และแจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก. รับทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว อันเป็นวันที่ ครอบงำประกอบของการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวในวันใด แต่จะต้องเป็นวันหลังจากวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ แต่เมื่อนับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินลงนามในคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ คือ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนนี้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี กรณีจึงถือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง ภายในสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความแล้ว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



การที่ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นผู้จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยมีการจ่ายเงินตามใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หน่วยงานของรัฐได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ต่อพนักงานสอบสวนฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง จัดทำหลักฐานเอกสารเท็จ รับรองเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร ทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่นั้น อันเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๓๔๑ ซึ่งความผิดตามมาตรา ๑๖๑ เป็นความผิดที่มีบทลงโทษหนักสุด โดยที่มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดอายุความไว้สืบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด และข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ถูกฟ้องคดีอาญา การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้จึงต้อง นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายภายในอายุความสืบห้าปีนับแต่วันทำละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรี เมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่เทศบาลเมืองหนองคายเป็นเงินจำนวน ๕๒๘,๘๔๐ บาท จากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลเมืองหนองคาย ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และการจัดงานแข่งขันเรือยาวออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองหนองคาย รวมเป็นเงินจำนวน ๕๒๘,๘๔๐ บาท



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงได้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่กระทรวงการคลังยังมิได้แจ้งความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด ต่อมา เพื่อมิให้ขาดอายุความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้จัดทำและเสนอโครงการงานประเพณี ดังกล่าว โดยเป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้มีการจ่ายเงิน ตามใบสำคัญรับเงินลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงถือว่าวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทำให้เทศบาลเมืองหนองคายได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวน ฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง จัดทำหลักฐานเอกสารเท็จ รับรองเอกสารหลักฐาน อันเป็นเท็จ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร ทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่นั้น อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดตามมาตรา ๑๖๑ เป็นความผิดที่มีบทลงโทษหนักสุด โดยที่มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดอายุความไว้สืบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงต้อง นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่เทศบาลเมืองหนองคาย และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายภายในอายุความสืบห้าปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ถูกฟ้องคดีอาญาก็ตาม แต่สิทธิ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดเนื่องจากความผิดดังกล่าวจะยังไม่ระงับไปจนกว่า จะพ้นกำหนดอายุความทางอาญาสืบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๒๘/๒๕๖๕)



คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำคำอุทธรณ์ยื่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กรณีจึงถือว่าคำสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีมีผลในวงเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นช่วงเวลาที่ยกกำหนดสองปี นับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องคดีที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นการที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองราชบุรีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่พ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจพบการทุจริตเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ำมัน) ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม ๗๕๐ ฉบับ และมีการนำไปใช้ประกอบฎีกาเบิกเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยมิชอบ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒,๒๗๐,๙๓๑.๕๘ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจสอบ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๒๗๐,๙๓๑.๕๘ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๔๐,๖๓๙.๗๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วลงนามเห็นชอบ เห็นว่า แม้รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเมื่อใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อกรมบัญชีกลางว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาและเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว



ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๔๐,๖๓๙.๗๓ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏในสำนวนคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีที่ได้รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์เป็นหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาไม่เกินสิบห้าวันตามที่กำหนด กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำคำอุทธรณ์ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และโดยที่คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลในเขตเวลาดังแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นเวลาที่พ้นกำหนดสองปี นับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องคดีที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่พ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐/๒๕๖๕ และที่ อผ. ๒๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ไม่ใช่ นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงบรรทัดทองแล้วพบว่า การจัดทำราคากลางไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการ



กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามเห็นชอบตามรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จากนั้น ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือความเห็นของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๕/๒๕๖๕)

กรณีที่มีการร้องเรียนว่าตรวจพบการทุจริตในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ยางพาราและการจัดซื้อพันธุ์ไม้สวน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่หน่วยงานของรัฐอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินกรณีค่าต้นกล้ายางพารา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ส่วนกรณีโครงการพันธุ์ไม้สวน แม้ไม่ปรากฏว่ามีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อใด แต่ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่ายปรากฏวันที่ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงินหรือเช็คธนาคาร คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินไป คือ วันที่มีการกระทำละเมิด หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ทั้งหกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิด โดยเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องนับแต่วันทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีนี้เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่กระทำละเมิดอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้สิทธิเรียกร้องออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งให้ชดใช้เงินเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายกเทศมนตรีนครตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีตรวจพบการทุจริตในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ยางพาราและการจัดซื้อพันธุ์ไม้สวนต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังกระทรวงการคลังทราบ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะผู้ดำเนินการในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเกี่ยวกับการจัดซื้อพันธุ์ยางพาราและการจัดซื้อพันธุ์ไม้สวนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเหตุให้เทศบาลนครตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน กรณีค่าต้นกล้ายางพารา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ส่วนกรณีโครงการพันธุ์ไม้สวน แม้ไม่ปรากฏว่ามีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อใดตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย แต่ตามฎีกาดังกล่าวปรากฏวันที่ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงินหรือเช็คธนาคาร คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ได้มีการอนุมัติจ่ายเงิน คือ วันที่มีการกระทำละเมิด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีทั้งหกภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิด โดยเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องนับแต่วันทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีนี้เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่กระทำละเมิดอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้สิทธิเรียกร้องออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งให้ชดใช้เงินเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ซึ่งขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความรับผิดชอบทางละเมิดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐



วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ไม่เป็นผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงด้วยเหตุที่คดีได้ขาดอายุความไปก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๗/๒๕๖๖)

กรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดำเนินการสอบสวนโดยมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือเป็นการสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ของคณะกรรมการฯ และความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเห็นหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งได้รายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ที่ดำเนินการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นเพียงองค์ประกอบข้อหนึ่งของการกระทำละเมิดเท่านั้น เนื่องจากในขณะนั้น ส.ป.ก. ยังไม่ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาท จึงยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อต่อมา ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว และแจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก.



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

รับทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว อันเป็นวันครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด เมื่อปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ยังไม่เกินสิบปี กรณีจึงถือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบปี นับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ เนื่องจาก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้มีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่โดยนำเอาที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. รวมเข้าไปด้วย ทำให้ น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๕ แปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ลดลงเป็นเหตุให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการกองทุนที่ดินได้รับความเสียหาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ทำการรังวัด น.ส. ๓ ก. กระทำโดยจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายงานต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีออก น.ส. ๓ ก. โดยมีชอบ อย่างไรก็ตาม โดยที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย กระทรวงการคลังจึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามความเห็น



ของกระทรวงการคลัง และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวรวมทั้งผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเห็นหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งได้รายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๑๑๙.๔๐ บาท อย่างลูกหนี้ร่วม จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ ใน น.ส. ๓ ก. ที่ดำเนินการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นเพียงองค์ประกอบข้อหนึ่งของการกระทำ ละเมิดเท่านั้น เนื่องจากในขณะนั้น ส.ป.ก. ยังไม่ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาท จึงยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อต่อมา ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข แผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว และแจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก. รับทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไข แผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว อันเป็นวันครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งในวันใด แต่จะต้องไม่ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงที่พิพาท แต่เมื่อนับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แม้จะไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนในวันใดก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องได้รับแจ้ง คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. จนถึงวันที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงยังไม่เกิน ๑๐ ปี กรณีจึงถือเป็น



การใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๗/๒๕๖๖)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐสั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กรมบัญชีกลาง เห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือเป็นกรณีที่ หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเห็นว่าต้องรับผิด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมา หน่วยงานของรัฐได้วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า เห็นชอบตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงถือว่าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และถือเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือได้ว่าหน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงย่อยสามเสนแล้วพบว่า การจัดทำราคากลาง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น และการก่อสร้างสถานีดับเพลิงดังกล่าว ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้รับความเสียหาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการว่าเห็นชอบท้ายหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือ



ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ จากนั้น กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการประมาณราคากลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการประมาณราคากลางต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกษียณอายุหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครให้ถูกต้องตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงถือว่าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนและใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อม. ๑๒/๒๕๖๖ ที่ อม. ๒๗๗/๒๕๖๕ ที่ อม. ๒๘๔/๒๕๖๕ ที่ อม. ๒๘๕/๒๕๖๕ และที่ อม. ๖๘/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น อายุความสองปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความสองปี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อสอบสวนกรณีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานียกระดับเพลิงและบ้านพัก กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะที่ ๒ ได้ทำการสอบสวนในส่วนของงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานียกระดับเพลิงหัวหมากแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงผู้อนุมัติการจัดทำราคากลางต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ แต่ไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ที่เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้ส่งผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด



ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท โดยให้ชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการออกคำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้ สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีและมีผลทำให้ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันดังกล่าว โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้า ในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น อายุความสองปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไข จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเดิมจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๓.๕๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง ภายในอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และโดยที่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ทั้งกรุงเทพมหานครและกระทรวงการคลังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานคร เพียงแต่มีความเห็น แตกต่างเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดของค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่



ต้องชดใช้เท่านั้น การใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจึงมีอายุความสองปี นับแต่วันที่กรุงเทพมหานครรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มิใช่กำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๗/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากกรณีกล่าวหาว่า จัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นเท็จ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าที่ดิน ซึ่งเป็นการเรียกร้องความเสียหาย ในทางแพ่งอันมีมูลฐานความผิดเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษหนึ่งปีถึงสิบปี ซึ่งมีอายุความการฟ้องคดีอาญาสิบห้าปี ตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐ กรณีนี้ จึงเป็นสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าสิทธิเรียกร้องความรับผิดทางละเมิด คือ สิบห้าปี เมื่อไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ จึงต้องนำอายุความ ที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเมื่อใด แต่ถือได้ว่าวันที่จัดทำรายงานการประชุม ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ได้นำรายงานการประชุมไปใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้เบิกจ่ายค่าที่ดินในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ จึงถือว่าวันที่ทำรายงานการประชุมเท็จอย่างช้า ไม่เกินวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด หน่วยงานของรัฐจึงมีสิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงพ้นกำหนด ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิที่จะฟ้องทางแพ่ง เนื่องจากความผิดนั้นย่อมระงับไป ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย จึงขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อนำไปใช้ เบิกเงินค่าที่ดินในโครงการก่อสร้างอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเท็จ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ฟ้องคดีอาญาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจัดทำรายงานการประชุมเท็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งได้นำข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้วินิจฉัยการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในการจัดทำรายงาน การประชุมเท็จ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าว ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการเรียกให้ชดใช้ ภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีนี้เป็นการเรียกร้องความเสียหาย ในทางแพ่ง อันมีมูลฐานความผิดเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษหนึ่งปีถึงสิบปี ซึ่งมีอายุความการฟ้องคดีอาญาสิบห้าปีตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีนี้จึงเป็น สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนด อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าสิทธิเรียกร้องความรับผิดทางละเมิด คือ สิบห้าปี จึงต้องนำอายุความ ที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ถูกกล่าวหาว่า ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ อันเป็นเท็จ และต่อมาได้มีการส่งรายงานการประชุมอันเป็นเท็จดังกล่าว ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเบิกเงินค่าที่ดิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอเบิกค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการดังกล่าวในส่วนของกองทุนสิ่งแวดล้อมจำนวน



๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่าดำเนินการจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๗๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเมื่อใด แต่ถือได้ว่าวันที่จัดทำรายงานการประชุมต้องไม่ช้ากว่าวันที่ได้นำรายงานการประชุมไปใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายค่าที่ดินให้แก่บริษัท ค. งวดแรกในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงถือว่าวันที่ทำรายงานการประชุมเท็จอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิที่จะฟ้องทางแพ่ง เนื่องจากความผิดนั้นย่อมระงับไปตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจึงขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๑๑/๒๕๖๖)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว จ. ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี กระทำการทุจริตเงินของทางราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดซึ่งขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสักกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของนางสาว จ. อดีตผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตำบลท่าสัก ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเป็นช่องทางให้นางสาว จ. กระทำทุจริต โดยทำการแก้ไขต้นขั้วหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินในรายการ



จำนวนหน่วยใช้น้ำและจำนวนเงินให้ลดลงจากที่จัดเก็บได้จริงแล้วเพียดบังเงินส่วนต่างอันเกิดจากการแก้ไขรายการดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลท่าสักได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นางสาว จ. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการประปาเทศบาลตำบลท่าสัก กระทำการทุจริตยักยอกค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลท่าสัก อันเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลท่าสักระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบแล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของนางสาว จ. ได้กระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลท่าสักโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการละเลยไม่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของนางสาว จ. ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลตำบลท่าสัก ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นอย่างช้า คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลท่าสัก จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดซึ่งขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแก่เทศบาลตำบลท่าสักจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๓๓/๒๕๖๖)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง ถือเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีดังกล่าวสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น อายุความสองปีและสิบปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น การที่หน่วยงานของรัฐได้มีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังในเวลาต่อมา จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

